



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/624/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ**

1	אוגינץ קרן	תובעים
2	אוגינץ ליאור	

באמצעות ב"כ: עו"ד משה יונאי ואח'
רד"ק 11, חיפה
טל': 8539111 פקס: 8539222

נגד		
1	פינקלשטיין עודד	נתבעים
2	פינקלשטיין יהודית	

באמצעות ב"כ: עו"ד שגית פינקלשטיין
כפר תבור ת"ד: 463
טל': 054-6600667

פסק דין

1. התובעים, שהם בעלים של דירה בבית המשותף ברח' אבא חושי 145, חיפה, המזוהה כחלקה 191 בגוש 12286 (להלן: "הבית/הבית המשותף") הגישו תביעה כנגד הנתבעים, בעלים של דירה אחרת באותו הבית, בה עתרו למתן צו עשה אשר יחייב את הנתבעים לבצע תיקונים בדירתם אשר ימנעו חדירת רטיבות לדירת התובעים, וכן לחייבם לבצע תיקונים בדירת התובעים.
2. הנתבעים לא הכחישו את הטענות המיוחסות להם, אלא טענו כי יש להפנות לקבלן שבנה את הבית בהיותו אחראי כלפי הצדדים.
3. ביום 6.1.21 מונה על ידי כמומחה מוסכם מר שלומי קלדרון, שלומי קלדרון (2010) בע"מ (להלן: "המומחה"), והלה הגיש ביום 25.2.21 חוות דעת לתיק. חוות הדעת הועברה לצדדים, והנתבעים התבקשו להודיעני האם נוכח ממצאי חוות הדעת הם לוקחים אחריות לביצוע התיקונים.
4. ביום 18.4.21 שלחו הנתבעים הודעה בה ציינו כי פנו לקבלן עם ממצאי חוות הדעת, והלה הודיע כי הוא יבצע את התיקונים הנדרשים במועדים שפורטו בהודעתם, אשר תואמת את המועדים עליהם המליץ המומחה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/624/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב בשאלת ההוצאות. להלן תמצית טענות התובעים: הנתבעים אחראים כלפיהם לכך שמדירתם לא יגרמו נזקים לדירת התובעים, ואין להם כל עניין באשר לזהות הגורם שיבצע את התיקונים מטעם הנתבעים; יש לחייב את הנתבעים בהוצאות התובעים בסך כולל של 19,944 ₪ כמפורט בסעיף 10 לסיכומיהם, לרבות בסכום שפורט בתיקון ששלחו ביום 13.4.21. להלן תמצית טענות הנתבעים: מדובר בדירות אשר קיימת לגביהן אחריות הקבלן שבנה את הבית, וקבלן זה אינו מתנער מאחריות לתיקון הליקויים. עמדת הנתבעים והקבלן הייתה כי יש להמתין לחודשי הקיץ על מנת לבצע את העבודות, והתובעים סרבו להמתין ועל כן הגישו תביעה זו. מדובר בהליך סרק שהיה מתייתר לו היו הנתבעים מסכימים להמתין לחודשי הקיץ לתיקון הליקויים ולא נחפזים להגיש תביעה זו. המומחה אישר את עמדת הנתבעים, וקבע כי יש לבצע תיקונים בדירת הנתבעים לאחר תום עונת הגשמים. נוכח האמור יש לחייב את התובעים בהוצאות הנתבעים בגין הליך זה.

דיון והכרעה-

אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה לחייב את הנתבעים לבצע תיקונים ולשלם הוצאות. הכול כפי שיפורט להלן.

6. מחוות דעתו של המומחה עלו הממצאים הבאים המתייחסים לדירת הנתבעים: **"מי גשמים החודרים למצע מתחת לאריחי הריצוף במרפסות השייכות לדירת משפחת פינקלשטיין, נאגרים במצע ומשם חודרים דרך כשלים במערכת האיטום לתקרה וקירות סלון, מרפסת חדר שינה הורים וחדר עבודה השייכים לדירת משפחת אוגניץ; מי רחצה החודרים למצע מתחת לאריחי הריצוף (היקף תעלת ניקוז) במקלחת בחדר רחצה ילדים השייך לדירת משפחת פינקלשטיין נאגרים במצע מתחת לריצוף ומשם חודרים דרך כשלים במערכת האיטום לתקרת חדר שרות השייך לדירת משפחת אוגניץ".** ראו פרק ממצאים עמ' 4 לחוות הדעת.

7. מששלחו הנתבעים הודעה ולפיה הם ידאגו לביצוע התיקונים באמצעות הקבלן נותר ליתן צו עשה בעניין ולהכריע בשאלת ההוצאות.

8. אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, לבצע תיקונים בדירתם בלוח הזמנים שלהלן: התיקונים שפורטו בכוכבית ראשונה בפרק "המלצות לביצוע", עמ' 4 לחוות הדעת, המתייחסות לאיטום מרפסת הנתבעים, יסתיימו עד ליום 10.7.21. התיקונים שפורטו בכוכבית השנייה בפרק "המלצות לביצוע", עמ' 5 לחוות הדעת, יסתיימו עד ליום 20.5.21. הנתבעים יודיעו לתובעים עד יומיים טרם ביצוע כל אחת מבדיקות ההצפה עליהן הורה המומחה, והתובעים יאפשרו למי מטעם הנתבעים להיכנס לדירתם על מנת להתרשם מהשפעתה של בדיקת ההצפה על דירתם.

9. הנתבעים, ביחד ולחוד, יבצעו תיקוני טיח וצבע בדירת התובעים בכל מוקדי הרטיבות לא יאוחר מיום 10.7.21. תיאום מועד ביצוע ייעשה בכתב בין הצדדים.

10. באשר להוצאות המשפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך משפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו. תקנה 155 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 עגנה חובה זו וקבעה כי: **"בית המשפט יפסוק הוצאות משפט, ובלבד שבעל הדין פירט בסיכומי טענותיו באופן מפורש ומפורט את הוצאות המשפט כפי שנדרשו לצורך ההליך וצירף מסמכים**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/624/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התומכים בכך, וכי הוצאות אלו יהיו ההוצאות שהוצאו בעין. לאור האמור, מצאתי לחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, בהוצאות התובעים בסך של 19,944 ₪ אשר נתמכות כולן בקבלות, להלן נימוקיי:

11. סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע כדלהלן:

"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי-ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון".

12. מכוחה של הוראה זו חלה על בעלים של דירה בבית משותף חובה מוחלטת לתקן כל ליקוי בדירתו, העלול לגרום לנזק לדירה אחרת באותו הבית. חובה זו היא ללא קשר לשאלה האם הליקוי נובע ממעשיו של בעל דירה, ממחדליו או מכל סיבה אחרת. ראו בעניין גם את דברי פרופ' י. ויסמן, קנין-בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997, 482):

"אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש בו כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל הדירה האחרת לבצע את התיקונים הנדרשים למניעת הנזק".

וכן ראו א. איזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין-חלק שלישי: בתים משותפים (תשס"א-2001), 160.

13. היות שאין חולק כי הנתבעים הם הבעלים של הדירה שגורמת נזק לדירת התובעים, ברי כי הם אלו שמחויבים כלפי התובעים לדאוג לכך שיבוצעו בדירתם התיקונים הנדרשים.

14. ככל שקמה לנתבעים זכות לכך שהקבלן שבנה את הבית יבצע את התיקונים הנדרשים מכוח אחריותו לפי חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 או מכוח כל הוראת דין/התחייבות אחרת, הרי שמדובר ביחסים שבינם לבין הקבלן שאין הם מעניינם של התובעים, והם אינם מאיינים את חובת הנתבעים כלפי התובעים מכוח הוראת סעיף 3(ב) לעיל, ובוודאי שאינם מעבירים את האחריות לביצוע התיקונים ע"י הקבלן לפתחם של התובעים.

15. שלא כפי שנטען בסיכומי הנתבעים, המחלוקת שהייתה קיימת בינם לבין התובעים לא נגעה רק למועד ביצוע התיקונים, כי אם גם לשאלה מי אחראי לביצועם של תיקונים אלו. במכתב ששלחו הנתבעים לב"כ התובעים ביום 24.12.20 (צורף בנספח 6 לבקשה לסעד זמני) כותבים הנתבעים לתובעים בסעיף 2: **"לא עומדת למרשייך כל טענה כלפי מרשי בעניין זה, והיריבות היא בין מרשייך לבין הקבלן ולא בינם לבין מרשיי".** ושוב בסעיף 5 למכתב כותבים הנתבעים: **"אשר על כן לא ברור פשר מכתביך ודרישתך, כי מרשיי- לא פחות ולא יותר- יטפלו בבעיה נטענת שלא הם יצרו, שאין הם אחראים לה, ואשר האחריות לה מוטלת במלואה מכוח ההסכם ומכוח הדין על הקבלן. הכתובת לפניו בעניין זה היא הקבלן ולא מרשיי, ועל מרשייך לפעול בעניין זה מול הגורם האחראי ולמצות מולו את זכויותיהם, ואולם, אין בכך כדי להטיל אחריות יש מאין על מרשיי".**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/624/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. בהינתן שהנתבעים היו לוקחים אחריות לביצוע התיקונים בדירתם מול התובעים, ורותמים לצורך כך את הקבלן, סביר כי התביעה לא הייתה מוגשת, אך משהנתבעים התנערו מאחריותם, והטילו על התובעים את האחריות לפעול בעניין מול הקבלן בדין הוגשה התביעה.
17. לכך יש להוסיף את העובדה שבהתאם לחוות הדעת מטעם המומחה ותשובותיו לשאלות ההבהרה שהופנו אליו, אין מניעה לתקן לאלתר ליקוי אחד מני שניים בדירת הנתבעים. לאור זאת, דרישת הנתבעים לבצע את כל התיקונים בחלוף עונת הגשמים גם היא לא הייתה מוצדקת.
18. לאור האמור, מוצאת אני את התביעה מוצדקת, ומשכך מוצאת אני לחייבת את הנתבעים בהוצאותיהם הריאליות של התובעים כמפורט בסעיף 11 לעיל.
19. סכום שלא ישלם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (27.12.20) ועד התשלום המלא בפועל.

יישלח לצדדים
ניתן בהיעדר הצדדים ביום כא' באייר תשפ"א (3.5.21)

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין